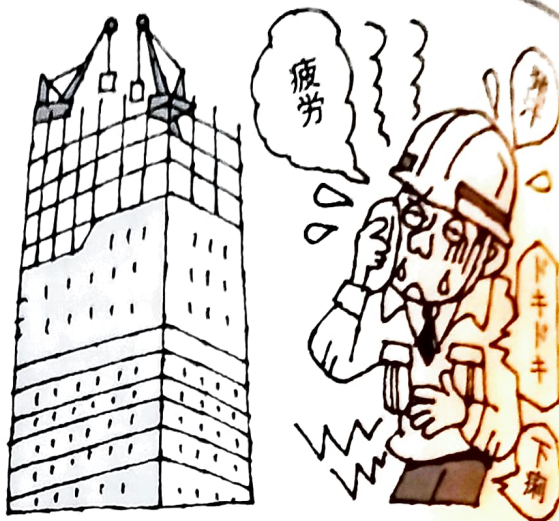


事案

Xは、Y社に雇用され、長年、本社の工事に配属されて、建築工事現場における現場監督業務に従事していた。

あるとき、Xは、ビル建築工事現場において現場監督業務に従事していた際、体調に異変を感じ、病院で受診したところ、バセドウ病に患している旨の診断を受けた。以後、通院して治療を受けていたが、Y社に対して疾病に患している旨の申出をすることなく、現場監督業務を続けていた。



そして、Xは、次の現場監督業務が生ずるまでの間の臨時的、一時的業務として、Y社の本社において図面の作成などの事務作業に従事していたが、まもなく、次の現場監督業務に従事すべき旨の業務命令を受けた。しかし、その際にXは、Y社に対して、疾病に患しているため現場作業に従事することはできない旨の申出をした。

そこで、Y社は、Xが工事現場の現場監督業務に従事することは不可能であり、Xの健康面・安全面でも問題を生ずると判断して、Xに対し、当分の間自宅で疾病を治療すべき旨の命令を発した。

すると、Xは、自宅治療命令が発せられた後に、事務作業を行うことができるとして、主治医作成の診断書を提出したが、Y社は、自宅治療命令を持続し、その間の賃金を支払わなかった。

このため、Xは、この不就労期間の賃金の支払いを求めて訴えた。

争点・結論

争点	就業を命じられた特定の業務について労務の提供はできないが、他の業務であれば労務の提供ができると申出をした場合、労働者は賃金を請求できるか。
結論	できる。

POINT

労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合においては、現に就業を命じられた特定の業務について労務の提供が十全にはできないとしても、その能力、経験、地位、当該企業の規模、業種、当該企業における労働者の配置・異動の実情および難易等に照らして当該労働者が配置される現実的可能性があると認められる

他の業務について労務の提供をすることができ、かつ、その提供を申し出ているならば、なお債務の本旨に従った履行の提供があると解するのが相当である。

判 旨

労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合においては、現に就業を命じられた特定の業務について労務の提供が十全にはできないとしても、その能力、経験、地位、当該企業の規模、業種、当該企業における労働者の配置・異動の実情および難易等に照らして当該労働者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務の提供をすることができ、かつ、その提供を申し出ているならば、なお債務の本旨に従った履行の提供があると解するのが相当である。

そのように解しないと、同一の企業における同様の労働契約を締結した労働者の提供し得る労務の範囲に同様の身体的原因による制約が生じた場合に、その能力、経験、地位等にかかわりなく、現に就業を命じられている業務によって、労務の提供が債務の本旨に従ったものになるか否か、また、その結果、賃金請求権を取得するか否かが左右されることになり、不合理である。

事実関係によれば、Xは、Y社に雇用されて以来21年以上にわたり建築工事現場における現場監督業務に従事してきたものであるが、労働契約上その職種や業務内容が現場監督業務に限定されていたとは認定されていない。また、X提出の病状説明書の記載に誇張がみられるとしても、本件自宅治療命令を受けた当時、事務作業に係る労務の提供は可能であり、かつ、その提供を申し出ていたというべきである。

そうすると、右事実から直ちにXが債務の本旨に従った労務の提供をしなかったものと断定することはできず、Xの能力、経験、地位、Y社の規模、業種、Y社における労働者の配置・異動の実情および難易等に照らしてXが配置される現実的可能性があると認められる業務が他にあったかどうかを検討すべきである。

解 説

この会社の従業員数は、約130名であったようですが、社内に配置転換等ができる他の業務を採すべきであったと判例ではされています。

確認問題

Q 労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合においては、現に就業を命じられた特定の業務について労務の提供が十全にはできないとしても、その能力、経験、地位、当該企業の規模、業種、当該企業における労働者の配置・異動の実情および難易等に照らして当該労働者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務の提供をすることができ、かつ、その提供を申し出ているならば、なお債務の本旨に従った履行の提供があると解するのが相当であるとするのが、最高裁判所の判例である。(H26-1C)